

1510604-43.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2120359/2020 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 11431631 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

3051/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2120359 - 50º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1510604-43.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510604-43.2020.8.26.0228

SBNMF

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2120359/2020 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 11431631 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

3051/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2120359 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

3051/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ EDUARDO OLIVEIRA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

O réu LUIZ EDUARDO OLIVEIRA SILVA, primário (fls. 101/102 e 104), menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 15), foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 129/139).

Com efeito, de acordo com a pena aplicada e considerada a menoridade relativa do denunciado na data dos fatos, verifica-se que a prescrição se opera em dois anos,

nos termos do artigo 109, inciso V, c.c. art. 110, caput, e art. 115, todos do Código Penal.

Tal lapso – de dois anos – foi alcançado em 27 de maio de 2022, contado desde a data do recebimento da denúncia (28/05/2020 – fls. 70/71), não se extraíndo dos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal, no lapso temporal considerado.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ EDUARDO OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, referente às imputações destes autos nº 1510604-43.2020.8.26.0228, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Providenciem-se as necessárias anotações e comunicações.

Com relação ao telefone celular apreendido (fl. 17), oficie-se à d. Autoridade Policial, via intranet, ficando autorizada a restituição de referido aparelho de telefonia a seu legítimo proprietário, mediante a apresentação de documentação comprobatória da propriedade diretamente à d. Autoridade Policial.

Acaso decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o(a) proprietário(a) tenha manifestado interesse na restituição do respectivo pertence, OFICIE-SE à Seção de Depósito e Guarda de Objetos, ficando AUTORIZADA, desde já: (a) a alienação do telefone em leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que possam gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º, X), depositando-se o produto da arrematação em favor do FUNAD, e (b) sua destruição (reciclagem ecológica), acaso se trate de aparelho sem valor comercial ou em estado que não permita a venda, nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

Outrossim, com relação aos entorpecentes apreendidos nos autos (fl. 17), cumpra-se a determinação constante no termo de audiência à fl. 143.

Cumprido todo o necessário, certificado eventual trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os presente autos, observando-se as cautelas de praxe. P.R.I.C.

Havendo necessidade, servirá a presente sentença, por cópia digitada, como OFÍCIO e/ou INTIMAÇÃO, para todos os fins de direito. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA